第十章
無障礙建築物



註：

如需瞭解無障礙設施之設計細節，請參閱內政部建築研究所 2021 年 5 月出版之建築物無障礙設施設計規範解說手冊。

第 167 條（無障礙建築物適用範圍）

為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：

一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第 2 層以上僅供住宅使用者。

二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。

三、除公共建築物外，建築基地面積未達 150 ㎡或每棟每層樓地板面積均未達 100 ㎡。

前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。

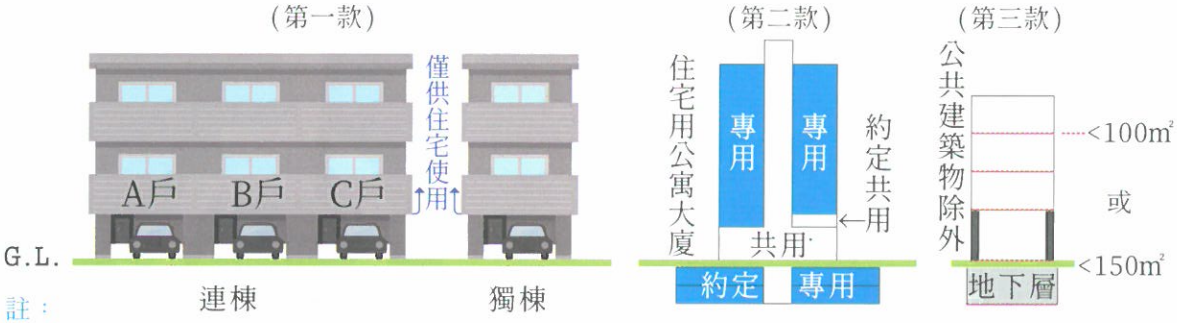
前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。

建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。

《立修理由》

❶為便利行動不便者進出及使用建築物，因此明定新建、增建建築物均須設置無障礙設施，不再僅限定於公共建物，應全面無障礙化，並與應溯及既往改善之「公共建築物」適當區隔。❷考量建築物僅供住宅使用、建築基地面積過小、單層樓地板面積過小設置無障礙設施不易之情形，因此於第 1 項明定但書規定。除地面層應設置無障礙通路外，其餘設施不受本章及建築物無障礙設施設計規範規定之限制。❸考量建築物特殊情形設置無障礙設施確有困難，因此增訂第 2 項明定經當地主管建築機關核准者，得不適用本章或建築物無障礙設施設計規範一部或全部之規定。（註：例如，自動化倉儲空間、無人操作設備空間、危險性工作場所之工廠等。）❹有關無障礙通路應通達之空間及無障礙樓梯、無障礙廁所盥洗室、無障礙浴室、輪椅觀眾席位、無障礙停車位、無障礙客房數量應依本章第 167-1 條至第 167-7 條規定設置，至於設施設計規範，於建築物無障礙設施設計規範訂定之。❺民國 107 年 3 月 15 日明定建築物因單層樓地板面積過小設置無障礙設施不易者，得不適用本章或建築物無障礙設施設計規範一部或全部之規定，以「棟」進行檢討。

註：本條第一項但書不適用之情形圖示如下。建築物地面層，仍應設置無障礙通路。



註：

行動不便者：指個人身體因先天或後天受損、退化，如肢體障礙、視覺障礙、聽覺障礙等，導致在使用建築環境時受到限制者。另因暫時性原因導致行動受限者，如孕婦及骨折病患等，為「暫時性行動不便者」。而所謂「身心障礙者」係指依身心障礙者權益保障法第 5 條規定領有身心障礙證明者，「身心障礙者」與「行動不便者」並不相同。

無障礙設施：係指定著於建築物之建築構件（含設備），使建築物、空間為行動不便者可獨立到達、進出及使用。

註：依本條第四項規定，內政部訂有建築物無障礙設施設計規範作為設計時之遵循標準。

《函令劍掃》

◉獨棟或連棟建築物供 3 戶以上住宅使用之類組，有共同開挖之地下停車空間或集中留設之停車空間(如合照透天用途)，應依本章規定檢討設置「無障礙設施」，地下室應依第 167-6 條規定檢討「無障礙停車位」。該建築物地面層以上如符合本條第 1 項第 2 款規定供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分，僅需於建築物地面層設置「無障礙通路」。

◉ 102 年 1 月 1 日前既有工廠類 (C 類) 建築物無須辦理無障礙設施改善。102 年 1 月 1 日以後新建或增建工廠類 (C 類) 建築應依本條規定設置無障礙設施。如因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，得依本條第 3 項規定辦理。

◉ 102 年 1 月 1 日以後既有社會福利機構建築物申請垂直增建，增建部分應依本條、167-1、167-2 及建築物無障礙設計規範等規定檢討無障礙設施，並應符合現行之建築物無障礙設計規範規定。

◉如為建築技術規則 102 年 1 月 1 日修正施行後申請建造執照之建築物，其使用執照類組變更時，如須檢討「公共建築物行動不便者使用設施」規定項目時，自應符合申請時之本規則有關條文之規定 (包括檢討符合建築物無障礙設施設計規範之規定)，並無建築物使用類組及變更使用辦法第 4 條附表 4 所示提具替代改善計畫之適用。

◉新建或增建築物自避難層以外之各樓層設置 1 座以上之直通梯通達避難層或地面，其中至少應有 1 座為無障礙樓梯提供部分行動不使者能夠使用，例如：老人、孕婦及其他非輪椅使用者，與是否設置無障礙停車位無涉。另該直通樓梯如屬本規則第 99 條規定之戶外安全梯條規定之戶外安全梯或特別安全梯需通達至屋頂避難平臺者，其整座直通樓梯應為無障礙樓梯。若第 2 層以上係供住宅使用之公寓大廈，各樓層之樓地板面積 240 ㎡以下者，該第 2 層以上樓層之無障礙樓梯至避難層，樓梯之級高及級深應符合建築物無障礙設施設計規範 304.4.2 規定。

◉建築物無障礙設施設計規範規定：「昇降機門淨寬度不得小於 90 cm，機廂之深度不得小於 135 cm (不需扣除扶手占用之空間)(圖 406.1)；但建築物使用類組為 H-2 組住宅、集合住宅之昇降機門的淨寬度不得小於 80 cm。」因此，無障礙昇降機均供住宅使用者，昇降機門的淨寬度不得小於 80 cm。換言之，如通達之樓層有非供住宅使用之無障礙昇降機者，昇降機門的淨寬度不得小於 90 cm。

第 167-1 條 (無障礙通路)

居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路通達。

註：無障礙通路指符合建築物無障礙設施設計規範規定之室內或室外連續通路，由以下一個或多個設施組成：室外通路、室內通路走廊、出入口、坡道、扶手、昇降設備、升降平臺等，可使行動不便者獨立進出及通行。如非屬建築線 (道路或人行道) 至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間之室外通路，則非建築物無障礙設施設計規範所定之無障礙通路。

《函令劍掃》

◉ 102 年 1 月 1 日以後新建或增建建築物地面層以上樓層作為警、消人員備勤室使用，無障礙通路檢討應依第 167 條及本條規定辦理。

◉ 102 年 1 月 1 日以後新建或增建建築物，除有第 167 條第 1 項但書情形外，若 2 層樓以上設有居室出入口或具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、停車空間者，應依規定檢討無障礙昇降設備。

◉二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將無障礙停車位集中留設，通達無障礙停車位之無障礙通路以建築基地內之通路範圍進行檢討為限，行動不便者如需藉由現有巷道及計畫道路始能通達他棟設有無障礙車位之建築物，其所通行之現有巷道及計畫道路非屬建築物無障礙設施設計規範適用範圍，亦非建築物無障礙設施設計規範所稱之無障礙通路，無須進行該通行之現有巷道及計畫道路坡度之檢討。

第 167-2 條（無障礙樓梯數量）

建築物設置之直通樓梯，至少應有一座為無障礙樓梯。

《函令劍掃》

◉無障礙樓梯不得設置為梯級間無垂直板之露空式樓梯，其法定樓梯寬度，依照本編第 33、98 條規定，其出入口門寬則依照第 90、90-1、91、97 條規定。無障礙昇降設備不可取代無障礙樓梯。

◉ 102 年 1 月 1 日以後新建單幢獨立使用，其用途為機械室及電氣室等 2 層樓建築物應設置直通樓梯者，至少應有 1 座為無障礙樓梯。（註：第 167 條第 3 項規定仍可適用）

第 167-3 條（無障礙廁所盥洗室數量）

建築物依本規則建築設備編第 37 條應裝設衛生設備者，除使用類組為 H-2 組住宅或集合住宅外，每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定，且服務範圍不得大於 3 樓層：

建築物規模	無障礙廁所盥洗室數量（處）	設置處所
建築物總樓層數在 3 層以下者	1	任一樓層
建築物總樓層數超過 3 層，超過部分每增加 3 層且有 1 層以上之樓地板面積超過 500 ㎡者	加設 1 處	每增加 3 層之範圍內設置 1 處

本規則建築設備編第 37 條建築物種類第 7 類（註：即戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳）及第 8 類（註：即車站、航空站、候船室），其無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定：

大便器數量（個）	≦ 19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~89	90~99	100~109
無障礙廁所盥洗室數量（處）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
超過 109 個大便器者，超過部分每增加 10 個，應增加 1 處無障礙廁所盥洗室；不足 10 個，以 10 個計。										

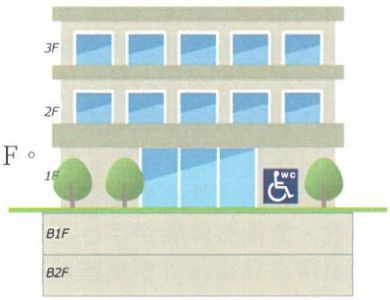
{立修理由}

考慮行動不便者之便利性與可及性，明定建築物總樓層數任 3 層範圍內應有一處無障礙廁所提供使用，並將設置數量修正為表列方式。（註：總樓層數是指整幢建築物地下層及地面層加總之樓層數）

註：如依設備編第 37 條規定檢討免裝設衛生設備者，則免檢討無障礙廁所盥洗室。

本條關鍵在於：「服務範圍不得大於 3 樓層」，即任 3 層範圍內應有一處。亦即無論在哪一個樓層，假如該樓層沒有，則最多再往上或往下移動 2 個樓層以內，就一定有無障礙廁所盥洗室。另外，行動不便者與年齡、性別無關，任何人都可能因為傷害或事故等因素而成為行動不便者。行動不便者希望每個設置一般廁所的樓層都併設無障礙廁所盥洗室，以免內急時還需奔波找尋。

以總樓層數 5 層為例，如僅應設 1 處，應設在第 3 樓層，即 1F。



第 167-4 條（無障礙浴室數量）

建築物設有共用浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室。

第 167-5 條（輪椅觀眾席位數量）

建築物設有固定座椅席位者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：

固定座椅席位數量（個）	輪椅觀眾席位數量（個）
50 以下	1
51~150	2
151~250	3
251~350	4
351~450	5
451~550	6
551~700	7
701~850	8
851~1,000	9
1,001~5,000	超過 1,000 個固定座椅席位者，超過部分每增加 150 個，應增加 1 個輪椅觀眾席位；不足 150 個，以 150 個計。
超過 5,000 個固定座椅席位者，超過部分每增加 200 個，應增加 1 個輪椅觀眾席位；不足 200 個，以 200 個計。	

第 167-6 條（無障礙停車位數量）

建築物法定停車位總數量為 50 輛以下者，至少應設置一輛無障礙停車位。

建築物法定停車位總數量為 51 輛以上者，依下列規定計算設置無障礙停車位數量：

一、建築物使用用途為下表所定單一類別：依該類別基準計算設置。

二、建築物使用用途為下表所定二類別：依各該類別分別計算設置。但二類別或其中一類別之法定停車位數量為 50 輛以下者，得按該建築物法定停車位總數量，以法定停車位較多數量之類別基準計算設置，二類別之法定停車位數量相同者，按該建築物法定停車位總數量，以其中一類別基準計算設置。

類別	建築物使用用途	法定停車位數量（輛）	無障礙停車位數量（輛）
第一類	H-2 組住宅或集合住宅	51~150	2
		151~250	3
		251~350	4
		351~450	5
		451~550	6
		超過 550 輛停車位者，超過部分每增加 100 輛，應增加 1 輛無障礙停車位；不足 100 輛，以 100 輛計。	
第二類	前類以外建築物	51~100	2
		101~150	3
		151~200	4
		201~250	5
		251~300	6
		301~350	7
		351~400	8
		401~450	9
		451~500	10
		501~550	11
		超過 550 輛停車位者，超過部分每增加 50 輛，應增加 1 輛無障礙停車位；不足 50 輛，以 50 輛計。	

註：法定停車位總數量在 50 輛以下時，不論建築物是否供二類用途使用，應至少設置 1 輛無障礙停車位；法定停車位總數量超過 50 輛時，依第二項附表規定各類別設置規定進行檢討。惟若其中一類之法定停車位數量為 50 輛以下時，應合併計算其法定停車位總數量，並以法定停車位數量較多之類別基準檢討設置。檢討方式舉例說明如下：

法定停車位總數量（輛）	類別	法定停車空間數量（輛）	無障礙停車位數量（輛）	檢討項次及類別依據
50	一	30	1	第一項
	二	20		
51	一	40	2	第二項 第一類
	二	11		
51	一	11	2	第二項 第二類
	二	40		
100	一	50	2	第二項 第一類或第二類相同
	二	50		
101	一	71	2	第二項第一類
	二	30		
220	一	160	5	第二項 第一類及第二類
	二	60		

《函令劍掃》

◉本條規定係指汽車停車位，並無機車停車位相關設置規定。在既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則規定既有公共建築物改善無障礙設施種類之停車空間也是指汽車停車位。

◉為推動建築物無障礙環境，本條明定無障礙停車位檢討規定，屬適用範圍者應依規定設置，該無障礙停車位係通用概念，可讓身心障礙者、老人、兒童、孕婦及暫時性受傷者等人員方便使用，非僅限於身心障礙者專用，其管理模式與需持用身心障礙者專用停車位識別證明始得停放之身心障礙者專用停車位有別。無障礙停車位如屬依法設置之法定停車位者，依公寓大廈管理條例規定為共用部分並得約定專用，與一般法定停車位無異，並未限制選配銷售之對象。建築物之停車空間如為獎勵、增設之停車空間且非位於法定空地、法定防空避難室範圍內，得為專有部分，除法律另有限制外，對其專有部分，得自由使用、收益、處分，並排除他人干涉。

◉二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將無障礙停車位集中留設。以集中設置者除符合第 167 條第 1 項但書各款或第 3 項者外，仍應符合第 167-1 條、第 167-6 條及建築物無障礙設施設計規範規定設置無障礙通路通達無障礙停車位。

第 167-7 條（無障礙客房數量）

建築物使用類組為 B-4 組（國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館）者，其無障礙客房數量不得少於下表規定：

客房總數量（間）	無障礙客房數量（間）
16~100	1
101~200	2
201~300	3
301~400	4
401~500	5
501~600	6
超過 600 間客房者，超過部分每增加 100 間，應增加 1 間無障礙客房；不足 100 間，以 100 間計。	

註：無障礙客房應有無障礙通路通達。

第 170 條 (無障礙適用範圍)

公共建築物之適用範圍如下表：

建築物使用類組		建築物之適用範圍	
A	公共集會類	A-1	❶戲 (劇) 院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 ❷觀眾席面積在 200 ㎡以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂 (場)、社區 (村里) 活動中心。 ❸觀眾席面積在 200 ㎡以上之下列場所：體育館 (場) 及設施。
		A-2	❶車站 (公路、鐵路、大眾捷運)。 ❷候船室、水運客站。 ❸航空站、飛機場大廈。
B	商業類	B-2	百貨公司 (百貨商場) 商場、市場 (超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場 (館)、量販店。
		B-3	❶小吃街等類似場所。 ❷樓地板面積在 300 ㎡以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店 (無陪侍提供非酒精飲料服務之場所，包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)、飲酒店 (無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋) 等類似場所。
		B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。
D	休閒、文教類	D-1	室內游泳池。
		D-2	❶會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。 ❷觀眾席面積未達 200 ㎡之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂 (場)、社區 (村里) 活動中心。 ❸觀眾席面積未達 200 ㎡之下列場所：體育館 (場) 及設施。
		D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。
		D-4	國中、高中 (職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。
		D-5	樓地板面積在 500 ㎡以上之下列場所：補習 (訓練) 班、課後托育中心。
E	宗教、殯葬類	E	❶樓地板面積在 500 ㎡以上之寺 (寺院)、廟 (廟宇)、教堂。 ❷樓地板面積在 500 ㎡以上之殯儀館。
F	衛生、福利、更生類	F-1	❶設有 10 床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 ❷樓地板面積在 500 ㎡以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構、依長期照顧服務法提供機構住宿式服務之長期照顧服務機構。
		F-2	❶身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構 (院)、身心障礙者職業訓練機構。 ❷特殊教育學校。
		F-3	❶樓地板面積在 500 ㎡以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 ❷發展遲緩兒早期療育中心。
G	辦公、服務類	G-1	含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。
		G-2	❶郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 ❷政府機關 (公務機關)。 ❸身心障礙者就業服務機構。
		G-3	❶衛生所。 ❷設置病床未達 10 床之下列場所：醫院、療養院。
			公共廁所。
			便利商店。
H	住宿類	H-1	❶樓地板面積未達 500 ㎡之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構、依長期照顧服務法提供機構住宿式服務之長期照顧服務機構。 ❷老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。
		H-2	❶ 6 層以上之集合住宅。 ❷ 5 層以下且 50 戶以上之集合住宅。
I	危險物品類	I	加油 (氣) 站。

註：本條係規定須設置無障礙設施之公共建築物範圍。使用「公共建築物」一詞係為與身心障礙者權益保障法用語一致，「公共建築物」與「供公眾使用建築物」、「公有建築物」並不相同。